



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0031692-71.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DANIEL ALESSANDRO BEZERRA**

Vistos.

DANIEL ALESSANDRO BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de abril de 2017, por volta das 12h45, na Travessa Monte Santo de Minas, nº 33, nesta cidade e comarca, portava 17 invólucros de maconha contendo 66,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2017 (fls. 107), o réu foi citado em 29 de junho de 2017 (fls. 118) e ofereceu defesa preliminar (fls. 105).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo o acusado interrogado na sequência.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da causa de diminuição de pena e regime fechado. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, desclassificação para o delito do artigo 28, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade, a incidência da causa de diminuição de pena, aplicação de regime aberto, substituição por pena restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é totalmente procedente.

Os policiais narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado sentado sobre algumas pedras no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. Não havia outras pessoas próximas a ele. Ele esboçou certo nervosismo ao avistar a viatura policial. Ao realizarem a abordagem, em revista pessoal encontraram no bolso da calça do réu 3 ou 4 porções individuais de maconha, bem como certa quantia em dinheiro, que não se recordavam quanto, mas que estava em notas trocadas. Ao lado da pedra onde réu estava sentado foi encontrada uma sacola plástica contendo mais cerca de dez porções de maconha. A sacola estava imediatamente ao lado do réu, que se encontrava sozinho no local. O réu confessou que estava traficando no local, pois estava desempregado. Ele não aparentava estar sob efeito de drogas. Ele residia nas proximidades, cerca de 8/10 quarteirões dali. Não o conheciam anteriormente. Ele não se disse usuário de drogas.

O réu, durante seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita, afirma que estava no local apenas para comprar entorpecentes, sendo que adquiriu três porções de um traficante, que se evadiu ao perceber a presença da viatura policial. Quando tentava levantar a sua bicicleta foi abordado por policiais, que encontraram a sacola abandonada pelo traficante. Estava com R\$ 120,00, que é o pagamento semanal por seu trabalho em um lava-rápido, sendo que pagou R\$ 30,00 pela droga e ficou com R\$ 90,00. Nega que tenha confessado o tráfico aos policiais.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade e forma de acondicionamento da droga, que estava em porções individuais, pronta para consumo; confissão informal do réu aos policiais de que estava traficando e uma quantia em dinheiro; incompatibilidade entre a quantidade de droga e a situação financeira do réu, que afirmou ser desempregado na fase policial e em Juízo afirmou trabalhar ganhando apenas R\$ 120,00 por semana; ausência de comprovação que a droga destinava-se para consumo próprio do réu. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo :

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais que procederam à prisão em flagrante do réu fizeram relatos uníssomos e detalhados, confirmando os depoimentos prestados na fase policial em sua totalidade.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssomos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e comprovando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Desembargador Canguçu de Almeida, em 07/10/91 - 2a Câmara Criminal do T.J.S.P.)

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico (fls. 97/99) e também pelo auto de apreensão e exibição de fls. 11.

Forçosa, destarte, a condenação do réu por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, reputa-se que não haja elementos que autorizem a majoração da pena do réu, dada a quantidade e o tipo de droga encontrada em seu poder.

A atenuante da menoridade não surtirá efeitos práticos, porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas no máximo, estabelecendo-as em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, conforme já dito anteriormente, quando da primeira fase da dosimetria da pena, o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de entorpecente, tratando-se daquele que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do *sursis*. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio)

“Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR** o réu **DANIEL ALESSANDRO BEZERRA**, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 às **penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado.**

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido, bem como para encaminhamento do comprovante de depósito do valor apreendido.

P.R.I.

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**